Poder Judiciário da Paraíba
9ª Vara Cível de Campina Grande

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0801358-33.2024.8.15.0001
[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: JULIO CESAR ALVES FERREIRACURADOR: MYRELLE ALVES DE OLIVEIRA
REU: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por JULIO CESAR ALVES FERREIRA, representado por sua curadora MYRELLE ALVES DE OLIVEIRA, em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Narra a inicial, em síntese, que a parte autora é beneficiária de plano de saúde empresarial. Referido plano foi rescindido unilateralmente pelo Esmale sem qualquer notificação individual e o seu prazo de validade se encerrou em 07 de março de 2024.

Pretende, através da presente ação, a concessão de tutela de urgência para conversão do plano coletivo em plano individual pelo mesmo valor que paga atualmente e manutenção do tratamento de *home care;* gratuidade judiciária.

Decisão de id. 84623572 concedeu a gratuidade judiciária e intimou o autor para comprovar o interesse processual, comprovando, documentalmente, que requereu, junto à ré, a continuidade do serviço de *home care*.

Em resposta, o promovente apresentou a negativa da promovida quanto à possibilidade de continuidade por meio de plano individual e da manutenção do *home care* (id. 85797427).

Indeferida a tutela de urgência (id. 85806860).

O demandante agravou da decisão que indeferiu a tutela de urgência, e o Tribunal concedeu a tutela recursal (id. 86914148).

Citado, o réu apresentou contestação (id. 88510720). No mérito, argumentou no sentido de que o pleito da cobertura de internação em domicílio não possui cobertura por meio do Rol da ANS, portanto, o seu custeio não seria de sua responsabilidade.

Impugnação à contestação (id. 89807403).

Decisão de id. 89821727 intimou novamente a ré para cumprimento da tutela de urgência e as partes para especificação de provas.

Manifestação da ré (id. 90127984).

Manifestação do autor (id. 90377621).

Despacho de id. 100063283 intimou as partes para esclarecerem se o *home care*, com profissionais e materiais descritos no id. 84465414 - Pág. 4, chegou a ser fornecido pela ré, antes da rescisão contratual questionada; o promovente para apresentar laudo/requisição médico/a indicando/solicitando o home care com suas especificações ou apontar o Id em que se encontra, já que o documento médico de Id 84465426 - Pág. 1 não fala de home care, mas, sim, de um procedimento isolado e não para ser realizado a domicílio, mas em clínica especializada; a promovida para informar a data em que houve a entrega da carta de portabilidade e o meio através do qual ela foi entregue.

Em resposta (id. 100286640), o autor informou que utilizava o home care com a prestação adequada e completa por todo o período que necessitou, desde o início, perdendo apenas com a rescisão contratual.

A demandada respondeu no id. 101578399, informando que o procedimento de home care foi custeado enquanto o contrato estava ativo. Disse, também, que a carta de portabilidade foi enviada em 05/03/2024, para o e-mail j.cesarssu20@outlook.com, endereço eletrônico utilizado para fazer cadastro.

Através da petição de id. 101723419, o promovente pugnou pela suspensão do home care por parte da demandada, vez que conseguiu, através de decisão judicial em outro processo, que fosse fornecido pelo SUS. Requereu a aplicação de astreintes.

Despacho de id. 105035071 intimou as partes para se manifestarem sobre os documentos apresentados por ambas e indeferiu o pedido de execução de astreintes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O ponto controvertido da presente demanda gira em torno da obrigatoriedade de a operadora de saúde ré restabelecer o plano de saúde do autor, convertido em individual, e manter o tratamento de *home care* mesmo diante da rescisão unilateral do contrato.

Cumpre destacar, inicialmente, que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo; portanto, devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros. Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da Súmula 608: "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Ademais, incidem no presente caso as normas que regulamentam a atuação das operadoras de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções de nº 195 da ANS e de nº 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU).

Pois bem.

Da análise das provas trazidas aos autos, resta demonstrado que o demandante era beneficiário de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial operado pela demandada, cujo contrato foi rescindido em 07/03/2024, sem que fosse oportunizada aos segurados a possibilidade de migração para outro plano empresarial ou mesmo individual, sem a exigência de carência. Além disso, asseverou que estava e tratamento *home care* imprescindível para a manutenção da vida.

Verifica-se que o artigo 17-A da Lei nº 9.656/1998 prevê que os contratos de planos privados de assistência à saúde possam ou não ser renovados, devendo constar no contrato escrito as condições para procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão.

No mesmo sentido, a Resolução nº 195/09 da ANS:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

In casu, as condições gerais do seguro estipulado em favor do demandado estabelecem a possibilidade de rescisão imotivada, após a vigência do período de 12 meses do contrato.

Por seu turno, a Resolução CONSU nº 19/99 assegura ao universo de beneficiários do Plano de Saúde Coletivo, na hipótese de rescisão unilateral do contrato, a inserção em plano de saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Confira-se:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput.

Assim, embora seja possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou empresarial, devem ser observadas algumas condições, de ordem legal e contratual, pois, do contrário, não se poderá falar em exercício regular de direito por parte da operadora.

Neste particular, é possível observar que o promovido comunicou, em 08/01/2024 (id. 84465423), que o contrato não seria renovado, ficando, após decorridos 60 dias do recebimento da notificação, cancelado. Houve também a disponibilização de carta de portabilidade de carências (ids. 101578405 e 101578406). Cumpridos os requisitos para a rescisão unilateral, não há que se falar em ilegalidade.

Sobre a obrigatoriedade de manutenção de cobertura do tratamento mesmo diante da rescisão unilateral, o RESP 1842751, o STJ firmou a tese de que *"a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."*.

Ocorre que, no mesmo julgado, o STJ esclarece que tal obrigatoriedade só se aplica quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); **ou** (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante.

Sendo assim, quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deverá ser permitida aos usuários a migração para planos individuais ou familiares, observada a compatibilidade da cobertura assistencial e a portabilidade de carências, desde que a operadora comercialize tal modalidade de contrato e o consumidor opte por se submeter às regras e aos encargos peculiares da avença (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11.10.2021, DJe de 18.10.2021; e REsp n. 1.471.569/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1º.3.2016, DJe de 7.3.2016).

De outra banda, quando a operadora de saúde não comercializa planos da modalidade individual – como é o caso, vide documento de id. 85797427 –, deve ser possibilitada a portabilidade de carência.

Em tal hipótese, caberá à operadora — que rescindiu unilateralmente o plano coletivo e que não comercializa plano individual — comunicar diretamente aos usuários sobre o direito ao exercício da portabilidade, "indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário", assim como o início e o fim da contagem do prazo de 60 dias (artigo 8º, § 1º, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018).

Quando questionada sobre a oferta de contrato em plano individual, informou que a operadora não comercializa planos individuais, o que tornaria impossível a migração. No entanto, poderia disponibilizar a documentação que possibilita a portabilidade de carências (id. 85797427).

Além disso, a parte ré comprovou o envio da carta de portabilidade para o e-mail do autor cadastrado em seu banco de dados (ids. 101578405 e 101578406), conforme determina a Resolução CONSU nº 19/99 e o precedente do STJ.

Não se vislumbra, dessarte, ato ilícito da operadora ou da administradora em promoverem a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, nos termos da fundamentação ora delineada.

Ausente a presença de ato ilícito, não há que se falar, por consequência, em dever de reativação do plano e manutenção do tratamento por parte da ré.

Da revogação da tutela de urgência e astreintes

A tutela de urgência determinando a reativação do plano foi deferida na decisão de id. 86914148, em segundo grau, e a decisão de id. 89821727 fixou multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento em até 48h.

Pois bem.

O valor arbitrado a título de multa coercitiva tem por escopo dar efetividade ao comando judicial, a fim de que a medida imposta seja devidamente cumprida, em sendo relevante o fundamento da demanda e havendo fundado receio de ineficácia do provimento final, podendo o Juízo fixá-la de ofício ou a requerimento da parte, assim como, modificar seu valor e periodicidade, além de excluí-la nos termos do art. 537, do C.P.C., in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí- la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

O parágrafo terceiro do referido artigo autoriza o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, entretanto o levantamento do valor somente dar-se-á após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, de modo a se concluir que a multa arbitrada não será devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido.

Ademais a revogação da tutela de urgência é consequência lógica da improcedência do pedido.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ASTREINTES. EXECUÇÃO. INTERESSE DA PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 273, §§ 3º E 4º, 461, §§ 4º E 5º, E 475-O, DO CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15). 1. Agravo de instrumento interposto em 10.12.2007. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 29.11.2011. 2. Recurso especial que discute as condições para cobrança de astreintes fixadas liminarmente em medida cautelar. 3. O interesse nas astreintes encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa

cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. 4. ***Considerando que a lógica norteadora do nosso sistema processual é conferir ao autor o produto da multa cominatória derivada do descumprimento da obrigação pelo devedor, seria completamente irracional admitir o beneficiamento daquele com as astreintes quando a decisão final concluir pela improcedência do pedido, gerando enriquecimento sem causa do autor. (Sublinhei) 5. A revogação da tutela antecipada na qual baseado o título executivo provisório de astreintes, fica sem efeito a respectiva execução, que também possui natureza provisória, nos termos dos arts. 273 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894245/artigo-273-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 4º, e 475-O, do CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15).*** *6. Julgamento do recurso especial prejudicado pela perda superveniente de objeto. (REsp n. 1.245.539/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 29/4/2014.)*

Sendo assim, por não vislumbrar a prática de qualquer ato ilícito pela ré e considerando a improcedência dos pedidos autorais, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida e, por consequência, deixo de aplicar a multa cominada.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, julgo **IMPROCEDENTES os pedidos autorais**, nos termos do art. 487, I, CPC/15, extinguindo o processo com julgamento de mérito.

Condeno o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3º, CPC).

Decorrido o prazo recursal *in albis*, **arquivem-se** os autos, com baixa, independentemente de nova conclusão a este Juízo.

Publicação e registro eletrônicos. Ficam as partes intimadas.

CAMPINA GRANDE, 16 de julho de 2025.

Andréa Dantas Ximenes - Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: ANDREA DANTAS XIMENES
16/07/2025 16:33:26
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 116392617

25071616332588000001(

IMPRIMIR GERAR PDF